

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（権利関係・第2回）

第2部：解答・解説編（別紙）

問1 正解：ア

【解説】

ア＝×：判決文は「丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り」対抗できるとしている。丁自身が背信的悪意者と評価されれば対抗できないので、「評価されるか否かにかかわらず」は誤り（民法177条、最判平8.10.29）。

イ＝○：背信的悪意者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有せず、177条の第三者に当たらない（民法177条、判例）。

ウ＝○：背信的悪意者であっても売買自体が無効となるわけではなく、無権利者ではないため、転得者は有効に権利を取得し得る（民法177条、最判平8.10.29）。

エ＝○：単なる悪意者は177条の第三者に当たり、先に登記を備えた方が優先する（民法177条、判例）。

ひっかけ：背信的悪意者からの転得者は「相対的に」判断する。転得者自身が背信的悪意者でなければ保護される。

問2 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】単に権利を得、又は義務を免れる法律行為は、未成年者が単独でできる（民法5条1項ただし書）。

イ＝×：【b＝○】被保佐人が保佐人の同意を要するのは、民法602条の期間（土地は5年）を超える賃貸借。土地3年の賃貸借は同意不要で、取り消せない（民法13条1項9号）。

ウ＝×：【c＝○】成年被後見人の行為は、成年被後見人の同意を得ていても取り消すことができる（民法9条）。

エ＝○：【d＝○】被保佐人に保佐人の追認を得るよう催告し、期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは、取り消したものとみなされる（民法20条4項）。以上より四つ。

ひっかけ：催告の効果：本人（行為能力者となった後）や法定代理人への催告＝追認擬制、被保佐人・被補助人への催告＝取消し擬制。

問3 正解：ア

【解説】

ア＝○：代理権授与表示による表見代理と権限外の行為の表見代理の重畳適用が明文化されている（民法109条2項）。

イ＝×：登記申請行為の代理権も、それが私法上の契約による義務の履行のためにされるものであるときは、基本代理権となり得る（民法110条、最判昭46.6.3）。

ウ＝×：代理権消滅後の表見代理は、相手方が代理権消滅の事実について善意無過失であることが必要（民法112条1項）。

エ＝×：表見代理が成立する場合でも、相手方は表見代理を主張せず、無権代理人の責任（117条）を追及することができる（民法117条、最判昭62.7.7）。

ひっかけ：表見代理と無権代理人の責任は「選択可能」。無権代理人が「表見代理が成立する」と反論して責任を免れることはできない。

問4 正解：イ

【解説】

ア＝×：時効完成前に所有権を取得した第三者とは当事者に準じる関係となり、時効取得者は登記なくして対抗できる（民法162条・177条、判例）。

イ＝○：時効完成後の第三者とは対抗関係に立ち、登記がなければ対抗できない（民法177条、判例）。

ウ＝×：第三者の登記後、さらに時効取得に必要な期間占有を継続すれば、再度の時効取得を登記なくしてその第三者に対抗できる（民法162条、最判昭36.7.20）。

エ＝×：時効の起算点は占有開始時に固定され、任意に選択することはできない（民法162条、判例）。

ひっかけ：時効完成「前」の譲受人には登記不要、「後」の譲受人には登記が必要。その後に再度の時効が完成すれば再び登記不要。

問5 正解：エ

【解説】

ア＝×：(a, b) 【a＝×】二重譲渡は対抗問題であり、先に登記を備えたCが優先する（民法177条）。

イ＝×：(a, c) 【b＝×】共同相続人の一人が勝手に単独登記をしても、他の相続人の持分については無権利であり、Bは自己の法定相続分を登記なくしてDに対抗できる（民法899条の2第1項、判例）。

ウ＝×：(b, d) a・bは誤り（民法177条・899条の2）。

エ＝○：(c, d) 【c＝○】解除前の第三者は、登記を備えていれば保護される（民法545条1項ただし書、判例）。【d＝○】不法占拠者は177条の第三者に当たらず、登記なくして明渡しを請求できる（民法177条、判例）。

ひっかけ：法定相続分は登記なくして対抗可、法定相続分を「超える」部分は登記が必要（899条の2）。

問 6 正解：イ

【解説】

ア＝×：逆である。地上権は物権であり、土地所有者の承諾なく譲渡できる。賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要（民法 612 条 1 項）。

イ＝○：地上権設定者は登記協力義務を負うが、賃貸人は特約がない限り賃借権の登記に協力する義務を負わない（民法 605 条、判例）。

ウ＝×：民法上の賃貸借の存続期間の上限は 50 年（令和 2 年 4 月 1 日施行の改正で 20 年から伸長・民法 604 条 1 項）。

エ＝×：修繕義務を負うのは賃貸人であり（民法 606 条 1 項）、地上権者が土地所有者に修繕を請求することはできない。

ひっかけ：地上権＝物権（譲渡自由・登記請求可）、賃借権＝債権（譲渡に承諾必要・登記請求不可）。賃貸借の上限は 50 年。

問 7 正解：ウ

【解説】

ア＝×：抵当権設定登記後の賃借権は、その抵当権者が同意し、かつ、その同意の登記がある場合に限り抵当権者に対抗できる（民法 387 条 1 項）。

イ＝×：抵当不動産の所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する（代価弁済・民法 378 条）。

ウ＝○：第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない（民法 382 条）。

エ＝×：主たる債務者・保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない（民法 380 条）。

ひっかけ：代価弁済は「抵当権者の請求」に応じて、抵当権消滅請求は「第三取得者から」。保証人は第三取得者になっても消滅請求不可。

問 8 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものは a の一つのみ。【a＝○】連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がない（民法 454 条・452 条・453 条）。

イ＝×：【b＝×】連帯保証人には分別の利益がない（民法 456 条、判例）。

ウ＝×：【c＝×】個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じない（民法 465 条の 2 第 2 項）。

エ＝×：【d＝×】主たる債務の履行状況に関する情報提供請求ができるのは、主たる債務者の委託を受けた保証人に限られる（民法 458 条の 2）。

ひっかけ：連帯保証人にもないもの：催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益。情報提供請求は「委託を受けた」保証人のみ。

問 9 正解：エ

【解説】

ア＝×：譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡は有効。債務者は悪意又は重過失の譲受人に対して履行を拒むことができるにとどまる（民法 466 条 2 項・3 項）。

イ＝×：債務者に対抗するには、譲渡人からの通知又は債務者の承諾が必要（民法 467 条 1 項）。

ウ＝×：通知は譲渡人がしなければならず、譲受人が譲渡人に代位して通知することはできない（民法 467 条 1 項、判例）。

エ＝○：債務者は、対抗要件具備時までには譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できる（民法 468 条 1 項）。

ひっかけ：譲渡制限特約があっても譲渡は「有効」（令和 2 年改正）。通知は「譲渡人」から。

問 10 正解：ア

【解説】

ア＝○：自働債権（A の貸金債権）の弁済期が到来していれば、受働債権（B の代金債権）の弁済期が未到来でも、A は期限の利益を放棄して相殺できる（民法 505 条 1 項・136 条 2 項）。

イ＝×：自働債権（B の代金債権）の弁済期が到来していないため、B は相殺できない（民法 505 条 1 項）。

ウ＝×：相殺が禁止されるのは、悪意による不法行為等に基づく損害賠償債務の「債務者（加害者）」からの相殺。被害者 A が損害賠償債権を自働債権として相殺することは可能（民法 509 条）。

エ＝×：相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時（相殺適状時）に遡って効力を生ずる（民法 506 条 2 項）。

ひっかけ：相殺は「自働債権」の弁済期到来が必要。不法行為の相殺禁止は「加害者側から」だけ。

問 11 正解：ウ

【解説】

ア＝×：手付解除は、相手方が契約の履行に着手した後はできない（民法 557 条 1 項ただし書）。

イ＝×：引渡し前の双方無責の滅失では、買主は代金の支払を拒むことができ（危険負担・民法 536 条 1 項）、履行不能を理由に契約を解除することもできる（民法 542 条 1 項 1 号）。

ウ＝○：目的物の引渡し後に双方無責で滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができない（民法 567 条 1 項）。

エ＝×：売主が引渡し時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、1 年の通知期間の制限は適用されない（民法 566 条ただし書）。

ひっかけ：危険は「引渡し」で移転（567 条）。売主悪意・重過失なら 1 年の通知期間の制限なし。

問 12 正解：ウ

【解説】

ア＝×：委任の解除でも、相手方に不利な時期に解除したとき等は、やむを得ない事由がない限り損害を賠償しなければならない（民法 651 条 2 項）。

イ＝×：受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない（民法 648 条 1 項）。

ウ＝○：請負の割合的報酬（民法 634 条）と、委任の履行割合に応じた報酬（民法 648 条 3 項）の規定どおり。

エ＝×：委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了する（民法 653 条 1 号）。

ひっかけ：請負＝成果に対する報酬（割合的報酬あり）、委任＝原則無償（特約で報酬・中途終了は割合報酬）。委任は死亡で終了。

問 13 正解：イ

【解説】

ア＝×：使用者が被用者の選任・監督について相当の注意をしたとき等は免責される旨の規定がある（民法 715 条 1 項ただし書）。認められることはまれだが、「一切ない」は誤り。

イ＝○：被用者が被害者に賠償した場合、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について使用者に求償できる（いわゆる逆求償・民法 715 条、最判令 2.2.28）。

ウ＝×：人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の主観的時効期間は 5 年（民法 724 条の 2）。

エ＝×：被用者の行為が外形上使用者の事業の執行と認められれば、使用者責任が成立する（外形理論・民法 715 条 1 項、判例）。

ひっかけ：使用者から被用者への求償だけでなく、被用者から使用者への「逆求償」も認められる（令和 2 年判例）。生命・身体侵害は 5 年。

問 14 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものは a・b・d の三つ。【a＝○】使用貸借は借主の死亡で終了する（民法 597 条 3 項）。賃貸借は賃借人の死亡で終了せず、相続される。

イ＝×：【b＝○】使用借主は通常必要費を負担し（民法 595 条 1 項）、賃借人は必要費を直ちに償還請求できる（民法 608 条 1 項）。

ウ＝○：【d＝○】書面によらない使用貸借の貸主は、借主が借用物を受け取るまで解除できる（民法 593 条の 2）。以上より三つ。

エ＝×：【c＝×】使用貸借には借地借家法の適用がなく、引渡しによる対抗力も認められない（借地借家法 31 条参照）。

ひっかけ：使用貸借は無償なので借地借家法の保護なし。借主死亡で終了、通常必要費は借主負担。

問 15 正解：エ

【解説】

ア＝○：判決文は「少数持分権者は、自己の持分によって共有物を使用収益する権原を有」するとしている（民法 249 条、最判昭 41.5.19）。

イ＝○：判決文のとおり、多数持分権者であっても当然には明渡しを請求できない（民法 249 条、最判昭 41.5.19）。

ウ＝○：共有物を使用する共有者は、別段の合意がない限り、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う（民法 249 条 2 項）。

エ＝×：令和 5 年改正により、共有物を使用する共有者がいる場合でも、管理に関する事項は持分価格の過半数で決定できる。ただし、その共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要（民法 252 条 1 項後段・3 項）。

ひっかけ：【令和 5 年施行】使用中の共有者がいても管理事項は過半数で決定可（特別の影響があれば承諾）。明渡しは「当然には」請求できない。

問 16 正解：ア

【解説】

ア＝○：借地上に借地権者名義で登記された建物を所有していれば、借地権を第三者に対抗できる（借地借家法 10 条 1 項）。

イ＝×：表示に関する登記（表題登記）であっても、借地権者名義で建物が登記されていれば対抗力が認められる（借地借家法 10 条 1 項、最判昭 50.2.13）。

ウ＝×：借地権設定者の異議に正当事由がなければ、契約は更新されたものとみなされる。更新される以上、建物買取請求権は生じない（借地借家法 5 条 1 項・6 条・13 条 1 項）。

エ＝×：第三者の建物買取請求権（借地借家法 14 条）は、裁判所への許可の申立てを前提とするものではない。

ひっかけ：建物の登記は「借地権者本人名義」なら表示登記でも可、家族名義は不可。建物買取請求は「更新されない」ときの権利。

問 17 正解：ウ

【解説】

ア＝×：(a、b) 【a＝×】1年未満の期間を期間の定めのないものとみなす規定（借地借家法29条1項）は、定期建物賃貸借には適用されない（借地借家法38条1項後段）。

イ＝×：(a、c) 【c＝×】賃貸人からの解約の申入れによる終了は、申入れの日から6か月経過後（借地借家法27条1項）。

ウ＝○：(b、d) 【b＝○】定期建物賃貸借で借賃改定特約があれば、借賃増減額請求の規定は適用されない（借地借家法38条9項）。【d＝○】床面積200㎡未満の居住用で、やむを得ない事情があれば中途解約でき、申入れから1か月で終了する（借地借家法38条7項）。

エ＝×：(c、d) dは正しいがcは誤り（借地借家法27条1項）。

ひっかけ：解約申入れ：賃貸人から＝6か月（正当事由要）、定期借家の賃借人の中途解約＝1か月。

問 18 正解：イ

【解説】

ア＝×：配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者は4分の3（民法900条3号）。

イ＝○：配偶者 $B=3/4$ 。兄弟姉妹の取り分 $1/4$ を、全血C(2)・半血D(1)・全血E(2、Fが代襲)の比で分ける。 $D=1/4 \times 1/5=1/20$ （C・Fはそれぞれ $1/10$ ）（民法900条3号・4号ただし書・901条2項）。

ウ＝×：兄弟姉妹の子（甥・姪）は代襲相続人となる（一代限り・民法889条2項・887条2項）。

エ＝×：半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1であり、均等にはならない（民法900条4号ただし書）。

ひっかけ：半血の兄弟姉妹は全血の2分の1。兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限り（再代襲なし）。

問 19 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】占有者は利害関係があれば集会に出席して意見を述べられるが、議決権はない（区分所有法44条1項）。

イ＝×：【b＝○】規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人にも効力を生ずる（区分所有法46条1項）。

ウ＝×：【c＝○】令和8年4月1日施行の改正で、国外に住所等を有する区分所有者等が国内管理人を選任できる制度が新設された（区分所有法6条の2）。

エ＝○：【d＝○】改正により、招集通知の期間（会日の1週間前）は規約で伸長できるが、短縮はできなくなった（区分所有法35条1項）。以上より四つ。

ひっかけ：【令和8年改正】招集通知の「1週間前」は規約で短縮不可（伸長のみ可）。国内管理人制度の新設。

問 20 正解：イ

【解説】

ア＝×：相続人申告登記は、申出人が所有権の登記名義人の相続人である旨等を登記官が職権で付記する報告的な登記であり、権利に関する登記ではない（不動産登記法76条の3第3項）。

イ＝○：所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その承諾があるときに限り申請できる（不動産登記法109条1項）。

ウ＝×：登記の申請は、電子申請のほか、申請情報を記載した書面を提出する方法（郵送を含む）によることもできる（不動産登記法18条）。

エ＝×：区分建物の場合は、表題部所有者から所有権を取得した者も、直接自己名義で所有権の保存の登記を申請できる（不動産登記法74条2項）。

ひっかけ：相続人申告登記は「権利の登記ではない」ので、これだけでは売却・担保設定はできない。区分建物は転得者名義の保存登記が可能。